REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-03 - Servizio Tecnico
ID Provvedimento: 2318

Oggetto: ACCERTAMENTO FONDO INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - RIFERITO ALLE CONVENZIONI QUADRO "SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, ALTRI SERVIZI E PORTIERATO PRESSO GLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA" AGGIUDICATE DAL CAT SARDEGNA NELL'ANNO 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTE le norme di organizzazione che regolano l'adozione del presente atto:

- la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;
- la Legge Regionale 18 maggio 2006, n.6, Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), e s.m.i.;

VISTE le norme e gli atti che regolano l'approvazione del Bilancio pluriennale ed annuale, in cui sono allocate le risorse necessarie all'adozione di questo atto:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- la Legge regionale 2 agosto 2006, n.11, Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23, e s.m.i.;
- la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

- le successive variazioni regolarmente approvate, in particolare le Determinazioni della Direttrice Generale n. 1279/2026 e n. 1632/2026;

VISTI gli atti amministrativi che conferiscono al sottoscritto Direttore la competenza all'adozione di questo atto:

- la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78 /2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;
- la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale, fino alla data del 20 /01/2030;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell' art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 957/2021 del 25/06/2021, di adesione alle Convenzioni Quadro del Servizio di Vigilanza Armata, altri Servizi e Portierato presso gli immobili delle Amministrazioni del territorio della Regione Autonoma della Sardegna aggiudicate da SardegnaCAT;
RICHIAMATI la norma ed il regolamento che si applicano specificatamente a questo procedimento, in ragione della data in cui è stata formalizzata l'adesione alla convenzione quadro regionale:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;
- Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art 113 del D.lgs. n 50/2016, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 289 del 20/03/2019;

RICHIAMATE le proprie Determinazioni con cui è stato costituito il "fondo per incentivi" durante il periodo in cui sono stati prestati i Servizi di Vigilanza e Portierato:

- Determinazione n. 2232/2021 del 28/12/2021, con cui è stato costituito il fondo per le funzioni tecniche, per il periodo 01/07/2021 al 30/06/2024, e sono state impegnate le quote degli incentivi

destinate alla Centrale Regionale di Committenza, ai dipendenti di Arpas ed all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali;

- Determinazione n. 1061 del 17/06/2024, con cui è stato incrementato il fondo per le funzioni tecniche, per il periodo 01/07/2024 al 31/12/2024, e sono state impegnate le quote degli incentivi destinate ai dipendenti di Arpas ed all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali;
- Determinazione n. 2288 del 02/12/2024, con cui è stato incrementato il fondo per le funzioni tecniche, per il periodo 01/01/2025 al 30/06/2025, e sono state impegnate le quote degli incentivi destinate ai dipendenti di Arpas ed all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali;
- Determinazione n. 1050 del 27/06/2025, con cui è stato incrementato il fondo per le funzioni tecniche, per il periodo 01/07/2025 al 30/09/2025, e sono state impegnate le quote degli incentivi destinate ai dipendenti di Arpas ed all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali;
- Determinazione n. 1648 del 24/09/2025, con cui è stato incrementato il fondo per le funzioni tecniche, per il periodo 01/10/2025 al 31/10/2025, e sono state impegnate le quote degli incentivi destinate ai dipendenti di Arpas ed all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali;

RICHIAMATE le proprie Determinazioni con cui sono state liquidate le somme del "fondo per incentivi" maturate in corso di esecuzione dei Servizi di Vigilanza e Portierato:

- Determinazione n. 1415/2022 del 06/10/2022 con cui è stata liquidata la quota degli incentivi destinata alla Centrale Regionale di Committenza;
- Determinazione n. 1863/2022 del 30/11/2022, con cui sono state liquidate le quote degli incentivi destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali per il periodo 01/07/2021 al 30/06 /2024, e quelle destinate ai dipendenti per il periodo 01/07/2021 al 30/05/2022;
- Determinazione n. 1304/2023 del 11/07/2023 con cui sono state liquidate le quote degli incentivi destinate ai dipendenti per il periodo 01/06/2022 al 31/12/2022;
- Determinazione n. 1304/2023 del 11/07/2023 con cui sono state liquidate le quote degli incentivi destinate ai dipendenti per il periodo 01/06/2022 al 31/12/2022;
- Determinazione n. 988 del 06/06/2024 con cui sono state liquidate le quote degli incentivi destinate ai dipendenti per il periodo 01/01/2023 al 31/12/2023;
- Determinazione n. 885 del 04/06/2025 con cui sono state liquidate le quote degli incentivi destinate ai

dipendenti per il periodo 01/01/2024 al 31/12/2024;

DATO ATTO che il Servizi di Vigilanza e portierato a cui si è aderito con la propria Determinazione n. 957 /2021 del 25/06/2021, e le successive proroghe, si sono interamente conclusi il 31/10/2025;
VISTI i Certificati di verifica, con esito positivo, predisposti dal dipendente incaricato Martino Atzeni, approvati con le determinazioni di liquidazione delle ritenute di garanzia dello 0,50% agli atti dell'Agenzia, e il totale complessivamente liquidato di **€ 1.086.591,25**;
VISTI gli allegati a questa determinazione:

- **Allegato 0 -** Calcolo Incentivi "ADESIONE", che riporta il calcolo degli incentivi dovuti al momento dell' adesione alla convenzione regionale;
- **Allegato 1 -** Calcolo Incentivi a "COLLAUDO", che riporta il calcolo degli incentivi dovuti a seguito della verifica finale;
- **Allegato 2 -** Calcolo Incentivi LIQUIDATI, che riporta il calcolo degli incentivi fino ad oggi liquidati, sia destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali sia ai dipendenti incaricati delle funzioni tecniche;
- **Allegato 3** - Calcolo Incentivi DA LIQUIDARE, che riporta il calcolo degli incentivi da liquidare a saldo, sia destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali sia ai dipendenti incaricati delle funzioni tecniche;

DATO ATTO, che le somme impegnate e non maturate, perché riferite a funzioni tecniche non svolte nel corso del procedimento, costituiscono economie e come tali andranno svincolate;
VERIFICATO, dunque, che è possibile procedere all'accertamento ed impegno delle quote destinate a saldo delle prestazioni maturate:

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, riferite al periodo compreso tra il 01/07 /2024 ed il 31/10/2025, per complessivi **€ 1.037,40**;
- sia ai dipendenti incaricati delle funzioni tecniche, riferite al periodo compreso tra il 01/07/2024 ed il 31/10/2025, per complessivi **€ 2.320,67**, di cui € 1.752,82 per incentivi, € 175,73 per Inpdap-Cpdel ed € 62,51 per Irap;

DATO ATTO che è necessario procedere prima con il provvedimento di accertamento del fondo già accantonatI e successivamente con quello di giroconto sui capitoli di competenza delle Risorse Umane, come previsto dalla Fase 3 del Regolamento Incentivi;

DETERMINA

1. **DI ACCERTARE** l'importo di **€ 1.037,40** riferito agli incentivi maturati negli anni 2024 e 2025, per la quota da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali (codice cliente 100072 ARPAS) sul capitolo EC361.903 - per costituzione fondo incentivi art. 113 del D.lgs. 50/2016), così come segue:

Capitolo	Importo Accertamento	Anno	Descrizione	su Impegno	Capitolo	Fornitore	Impegnato	Costituirà economia
EC361.903	572,36	2024	Accertamento Fdo Incentivi 20%	3240000591	SC02.1095	600076	572,36	0
EC361.903	465,04	2025	Accertamento Fdo Incentivi 20%	3240000947	SC02.1095	600076	1.056,51	591,47

2. **DI ACCERTARE** l'importo di **€ 2.320,67** riferito agli incentivi maturati per le funzioni svolte nel 2025 da ripartire tra il personale incaricato, sul Capitolo EC361.902 in entrata (Fondi incentivanti il personale art. 113 D.lgs. 50/2016) Titolo 3 delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c. di codice cliente SIBEAR 700002 (DIPENDENTI ARPAS), così come segue:

Capitolo	Accertamento	Anno	Descrizione	su Impegno	Capitolo	Fornitore	Impegnato	Costituirà economia
EC361.902	0	2024	Accertamento Fdo Incentivi 80%	3210001143	SC02.1095	700001	5.826,05	2.446,98
EC361.902	0	2024	Accertamento Fdo Incentivi 80%	3240000590	SC02.1095	700001	2.289,44	2.289,44
EC361.902	2.320,67	2025	Accertamento Fdo Incentivi 80%	3240000946	SC02.1095	700001	4.226,03	1.905,36

3. **DI DARE ATTO** che si procederà, con successivo provvedimento, all'assunzione degli impegni di spesa della quota parte dell'incentivo dell'80% corrispondente a complessivi € **2.320,67** sui capitoli SC02.1021

(Fondo Incentivante al personale) SC02.1060 (Contributi sociali) e SC02.1176 (IRAP Fondo incentivante) come richiesto dal Regolamento agenziale del 2019, per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art 113 del D. lgs. n 50/2016 (sostituito dal succitato art. 45 del D.lgs. n. 36/2023);

4. **DI APPROVARE** la tabella che segue, che riassume le scritture contabili operate, per l'esecutività di questo atto:

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Cliente	Codifica PCF	Codice Siope
EC361.903	00.01.01.00	08/10/2026	ACCERT. CONV.VIGIL ARMATA S.CAT ADES 2021	1.037,40	ARPAS - AG.REG.AMB.SARDEGNA	E.3.05.99.02.001	0000
EC361.902	00.01.01.00	08/10/2026	ACCERT. CONV.VIGIL ARMATA S.CAT ADES 2021	2.320,67	DIPENDENTI A.R.PA.S.	E.3.05.99.02.001	0000

Riassunto dei dati finanziari

	EC361.902	EC361.903	TOTALE
2026	2.320,67	1.037,40	3.358,07
TOTALE	2.320,67	1.037,40	3.358,07

Istruttore Pratica:

CARLO CAPUZZI

VALERIA ISOLA

Firmato digitalmente da
CARLO CAPUZZI
09/10/2026 08:56:07